



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/211/2024
מס' בקשה: 5/138/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

המבקש:

זכאי עוזי
באמצעות ב"כ: עו"ד ירקוני אור
שד' שאול המלך 8, תל אביב - יפו
טל': 0524077785 פקס: 0747759599
דוא"ל: lior@ivan-lawoffice.co.il

נגד

המשיבה:

נציגות הבית המשותף ברחוב המלך ג'ורג' 105א, תל אביב
באמצעות ב"כ: עו"ד אביב ליאור
השחם 1 (מתחם בסר בניין C), פתח תקווה
טל': 0526599888 פקס: 036054655
דוא"ל: office@yselaw.co.il

החלטה

1. בקשה לביטול פסק דין שניתן בהליך העיקרי ביום 23.6.2024, בהעדר הגנה ובהעדר התייצבות המבקש לדיון שנקבע לבירור התביעה.
2. המבקש, הנתבע בהליך העיקרי, עוזי זכאי (להלן - "המבקש"), זכאי להירשם בעלים של דירה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב המלך ג'ורג' 105א בתל אביב. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד וכולל 5 דירות.
3. המשיבה, התובעת בהליך העיקרי (להלן - "המשיבה"), היא נציגות הבית המשותף.
4. בגדרי פסק הדין נקבע חיוב המבקש לשלם למשיבה סך של 177,790 ש"ח, חלקו של המבקש בהוצאות שיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף. זאת, בהמשך להודעה שקיבלו בעלי הדירות בבית המשותף לפי סעיף 4 לחוק עזר לתל אביב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/211/2024
מס' בקשה: 5/138/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(שמירה ושיפוץ חזיתות בתים), התשע"ב-2011 מיום 6.2.2020, להחלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף מיום 21.8.2022 בעניין שיפוץ הבית המשותף, ולהתקשרות המשיבה עם קבלן בהסכם מיום 10.1.2023 לביצוע עבודות השיפוץ. עוד בהתאם לפסק הדין, כתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו למבקש ביום 29.2.2024, בדירת מגוריו בבית המשותף המהווה אף מענו הרשום במרשם האוכלוסין, לאחר שבביקור במועד שלישי לא נמצא איש בדירה. זאת, כנתמך באישור מסירה, בתצהיר מבצע המסירה הכולל אימות מען המבקש על ידי מבצע המסירה, ובתמצית פרטי המבקש ממרשם האוכלוסין במשרד הפנים שצורפו לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה.

5. הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה ביום 21.1.2026, בחלוף שנה ו-8 חודשים ממועד מתן פסק הדין.

6. כנטען בבקשה, לאחר שהתקבלה הודעה לפי חוק עזר לתל אביב יפו, לפיה חזית הבית המשותף אינה במצב תקין ופוגעת בחזות העיר, נערכה בבית המשותף אסיפה כללית שבה נכח המבקש ו"אושר שיפוץ כללי לבניין על ידי רוב בעלי הדירות". המבקש התנגד לביצוע השיפוץ. בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, התקשרה המשיבה עם חברת עזרה וביצור בהסכם לשיפוץ הבית המשותף בסכום עתק של למעלה מ-700,000 ש"ח. עוד כנטען, עבודות השיפוץ אינן נמנות עם החזקה תקינה של הרכוש המשותף, קבלן הביצוע לא ביצע חלק ניכר מהעבודות מושא ההסכם, והושבו למשיבה סכומי כסף ניכרים משקבלן הביצוע לא עמד בהתחייבויותיו בהתאם להסכם. לפיכך, עומדת למבקש הגנה טובה בעטייה יש להורות ביטול פסק הדין וליתן בידו יומו להוכיח טענותיו. המבקש הוסיף וטען בבקשה, כי "עד לאחרונה לא הובא לידיעת המבקש דבר בעניין אחריותו בהוצאות השיפוץ, כאשר מכתב ההתראה, כתב התביעה ואף פסק הדין שניתן מעולם לא מצאו דרכם לידי של המבקש. המבקש גילה אודות קיומם של פרטים אלה רק לאחרונה, עת קיבל אזהרה מרשות האכיפה והגביה לפיה נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל לאכיפת פסק הדין (5225597-04-25)".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/211/2024
מס' בקשה: 5/138/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. בהחלטה מיום 29.1.2026 הוריתי למבקש להבהיר במפורש המועד שבו קיבל לידו פסק הדין, משלא עשה כן בגדרי הבקשה. בהבהרה ממועד זה טען המבקש כי לא קיבל לידו פסק הדין וכי דבר קיומו נודע לו באקראי ביום 28.10.2025, לאחר שדייר בבית המשותף פרסם בקבוצה משותפת של הדיירים אזהרה של ההוצאה לפועל שהודבקה על דלת דירת המבקש.

8. המשיבה התנגדה לבקשה. כנטען, דין הבקשה דחיה על הסף משהוגשה בחלוף המועד הקבוע בדין, מבלי שצורפה לה בקשה להארכת מועד כנדרש על פי דין. אף לגופם של דברים, דין הבקשה להידחות. ראשית, משכתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו למבקש כדין, כקבוע בפסק הדין, בדומה לאופן המצאת האזהרה למבקש עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל. ללמדנו, כי לא קמה עילה לביטול פסק הדין מחובת הצדק. שנית, משאי הגשת כתב הגנה והתייצבות לדיון נבעו מהתעלמות מדעת של המבקש וזלזולו בהליך המשפטי. זאת, בהצטרף להעדר סיכויי הגנה, משהמבקש אינו רשאי לעשות דין עצמי ולפטור עצמו מתשלום חלקו בהוצאות שנדרשו לשיפוץ הבית המשותף בהתאם להחלטה האסיפה הכללית. אין חולק, כי המבקש ידע בזמן אמת החלטת האסיפה הכללית שבה נכח, כמו גם התקשרות המשיבה עם קבלן בהסכם לביצוע עבודות השיפוץ, אשר נועדו להחזקת הרכוש המשותף ולהסרת צו מבנה מסוכן. בתוך כך, המבקש היה עד לביצוע עבודות השיפוץ בבית המשותף שבו הוא מתגורר. משביכר המבקש שלא למצות זכויותיו הנטענות בנוגע לעבודות השיפוץ ועלותן, הוא אינו יכול להישמע בדיעבד, לאחר השלמת ביצוע העבודות ונשיאת כל יתר בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאות אלה. ללמדנו, כי אף לא קמה עילה לביטול פסק הדין מכוח שיקול הדעת המסור לבית המשפט.

9. בתשובה לתגובה הוסיף המבקש וטען, כי הפרסום בקבוצה משותפת של הדיירים דבר אזהרת הוצאה לפועל שהודבקה על דלת דירתו-הוא עולה כדי ידיעה חלקית ועקיפה מתן פסק הדין. איתור פסק הדין נעשה ביום 4.12.2025, משאך לאחר "הסדרת ייצוג משפטי ובחינת המסמכים ניתן היה לגבש בקשה מסודרת לביטול פסק הדין", אשר הוגשה כאמור ביום 21.1.2026.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/211/2024
מס' בקשה: 5/138/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 מסדירה סמכות בית המשפט להורות ביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד, בקבעה לאמור:

"131. ביטול החלטה לפי צד אחד

נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראה לו".

11. נטל ההוכחה רובץ לפתחו של המבקש ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד להוכיח התקיים התנאים לביטול פסק הדין. בתוך כך, הנטל להוכיח הגשת הבקשה במועד הקבוע בתקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי, בבחינת תנאי סף לבירור הבקשה. זאת, על דרך של טיעון מפורש בדבר המועד המדויק לקבלת פסק הדין, במצורף לאסמכתה ותצהיר ערוך כדין תימוכין לטענה עובדתית זו.

12. בנסיבות דנן, טען המבקש בגדרי הבקשה כי "לראשונה נודע לי קיומו של פסק הדין ועל טענה לחוב כספי כלפיי, רק לאחר שקיבלתי אזהרה מרשות האכיפה והגביה בדבר פתיחת תיק הוצאה לפועל מספר 525597/04/25 לאכיפת פסק הדין הכספי". המבקש ביכר נקיטת לשון עמומה חלף ציון המועד הספציפי שבו קיבל לידו האזהרה ופסק הדין, כנדרש. אך בתגובה להחלטה מיום 29.1.2026, נקב המבקש ביום 28.10.2025, המועד שהובא לידיעתו כי הודבקה על דלת דירת מגוריו בבית המשותף אזהרה של ההוצאה לפועל לאכיפת ביצוע פסק הדין. בתוך כך, טען כי בא כוחו איתר פסק הדין ביום 4.12.2025.

13. בנסיבות אלה, אף אם אקבל טענת המבקש לפיה קיבל לידו פסק הדין אך ביום 4.12.2025 - הגם שלא צירף לבקשה מסמכי האזהרה שהתקבלו בידו ופסק הדין במצורף לאזהרה, וכן תימוכין למועד איתור פסק הדין כנטען - אין חולק כי הבקשה דנן הוגשה ביום 29.1.2026, בחלוף 56 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

14. לפיכך, דין הבקשה להידחות על הסף מחמת הגשתה בחלוף המועד הקבוע בתקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/211/2024
מס' בקשה: 5/138/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. למותר לציין, כי המבקש לא עתר בבקשה להארכת מועד, ממילא לא הובאו לפני טעמים מיוחדים למתן ארכה, כנדרש על פי דין.
16. למעלה מן הצורך, סבורני כי דין הבקשה להידחות אף לגופה.
17. כפי שנשנה בהלכה הפסוקה, ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד ייעשה כאשר הדבר 'מתחייב מן הצדק', על פי אחד משני מסלולים: האחד, ביטול מחובת הצדק בשל פגם היורד לשורשו של ההליך. השני, ביטול פסק הדין על פי שיקול דעת בית המשפט (ראו גם: ע"א 3255/19 פבזנר נ' שפר, פורסם ב"נבו" (30.5.2021); רע"א 640/19 איברהים נ' אלבאחבסה, פורסם ב"נבו" (17.4.2019); רע"א 2335/17 לוי נ' יוסף, פורסם ב"נבו" (26.7.2017); רע"א 4487/15 פלוני נ' פלוני, פורסם ב"נבו" (9.2.2016)).
18. בנסיבות דנן, סבורני כי לא קמה עילה לביטול פסק הדין מחובת הצדק.
19. כתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו למבקש ביום 29.2.2024, בדירת מגוריו בבית המשותף המהווה אף מענו הרשום במרשם האוכלוסין. זאת, לאחר שבביקור במועד שלישי לא נמצא איש בדירה. ביצוע ההמצאה כאמור נתמך באישור מסירה, בתצהיר מבצע המסירה לרבות לעניין אימות טלפוני שביצע מבצע המסירה עם המבקש במעמד ביצוע המסירה, ובתמצית פרטי המבקש ממרשם האוכלוסין במשרד הפנים, אשר צורפו לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה וכמפורט בפסק הדין.
20. בנסיבות אלה, סבורני כי אין די באמירה לאקונית של המבקש, לפיה "לא קיבל מעולם כתב התביעה או כל מסמך אחר המעיד על פתיחת הליך משפטי נגדי מצד נציגות הבית המשותף". למעט אמירה כללית זו, המבקש לא הביא טעמים לסתור חזקת ההמצאה כדין על דרך של הדבקה בדלת דירה המשמשת דירת מגוריו ומענו הרשום במרשם האוכלוסין כאמור. המבקש אף לא עתר לחקור מבצע המסירה על תצהירו, לפיו אימת בשיחה טלפונית עם המבקש ביצוע ההדבקה על דלת הדירה במעמד הביקור. סבורני כי אמירתו הלאקונית של המבקש בדבר אי קבלת כתב התביעה וההזמנה לדין אינה יכולה לעמוד לו אף בראי מכלול נסיבות העניין שבהן, כטענתו, ידע במפורש דבר החלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות לבצע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/211/2024
מס' בקשה: 5/138/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עבודות שיפוץ נרחבות ברכוש המשותף בבית המשותף, הכולל כאמור 5 דירות בלבד, התקשרות המשיבה בהסכם עם קבלן לביצוע עבודות השיפוץ, ותחילת ביצוע העבודות, כל זאת בפרק זמן של כשנה וחצי עובר להגשת התביעה. בהלימה, מוקשית בעיניי טענת המבקש בבקשה, לפיה "עד לאחרונה לא הובא לידיעתו דבר בעניין אחריותו בהוצאות השיפוץ", כמו גם טענתו הכללית בדבר אי קבלת כתב התביעה וההזמנה לדין. למצער, אין די בטענות אלה כדי לסתור חזקת ההמצאה כאמור. אוסיף למעלה מן הדרוש, כי אף כתב האזהרה של ההוצאה לפועל הומצא למבקש על דרך של הדבקה בדלת דירת מגוריו בבית המשותף. ודוק.

21. בנוסף, לא מצאתי להורות ביטול פסק הדין מכוח שיקול הדעת המסור בידי בית המשפט, משסבורני כי אין בבקשה כדי ללמד סיכויי הגנה.

22. בהתאם להלכה הפסוקה, על בית המשפט בהפעילו שיקול הדעת לבחון שני תנאים עיקריים: האחד, סיכויי ההצלחה של המבקש אם יבוטל פסק הדין. השני, הטעם למחדל בגינו לא הוגש כתב הגנה, ובפרט "האם מדובר בזלזול בבית המשפט או שמא צירוף נסיבות אומלל, היסח דעת או רשלנות". בין שני שיקולים אלה מתקיים מעין מקבילית כוחות. ככל שהמבקש מצביע על סיכויי הגנה טובים, תיטה הכף לקבלת הבקשה, ועל פי רוב יסתפק בית המשפט בחיוב המבקש בהוצאות משפט בגין המחדל הדיוני. עם זאת, הובהר כי אין מקום לביטול פסק דין שניתן לחובת המבקש במעמד צד אחד, אם לא הראה כי יש סיכוי להגנה. זאת, משנקבע כי זכות הגישה לערכאות אינה זכות מוחלטת וכי יש לאזנה, בין היתר, אל מול האינטרס הציבורי שעיקרו ניהול תכליתי ויעיל של מערכת המשפט (ראו גם: רע"א 1788/20 אברג'ל נ' אלקטרוניקס בע"מ, פורסם ב"נבו" (5.11.2020); רע"א 6258/19 כהן נ' כהן, פורסם ב"נבו" (3.12.2019); רע"א 706/15 המועצה המקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו המנהל המיוחד של העמותה, פורסם ב"נבו" (22.4.2015); רע"א 1957/12 חלה נ' כהן, פורסם ב"נבו" (22.5.2012); רע"א 4164/24 אפל נ' קנצפולסקי, פורסם ב"נבו" (21.5.2024)).

23. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, מסדיר החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/211/2024
מס' בקשה: 5/138/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, בהתאם לשיעור חלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף. בבחינת חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה באופן מלא, במועד וכסדרו. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת ובעלי הדירות האחרים המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו והחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף, אשר לכל בעלי הדירות זכות קניין ברכוש זה בחלק בלתי מסוים (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987) (להלן - ענין שלום); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014) (להלן - ענין וינוגרד); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברחוב רמז 35 תל אביב, פורסם ב"נבו" (15.04.2019); עש"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.נ.מ) בע"מ, פורסם ב"נבו" (17.1.2021)).

24. מועד קיום החובה לתשלום חלקו של בעל דירה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף הוא בהתאם לדרישה של נציגות הבית המשותף או של מתחזק הבית המשותף ככל שמונה בהתאם להוראות סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, האמונים על החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. בכלל זאת, גביית התשלומים הנדרשים מבעלי הדירות עבור הוצאות ההחזקה. זאת, כפי שנקבעו ואושרו על ידי האסיפה הכללית, האמונה על קביעת הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף ואישור התקציב הדרוש להחזקת הרכוש המשותף וניהולו, כקבוע בסעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין (להלן - "התקנון המצוי"). בהתייחס להוצאות החזקה שוטפות, גביית חלקם של בעלי הדירות בהוצאות אלה מתבצעת על פי רוב בתחילת כל שנה קלנדרית לשנה כולה בהתאם לתקציב השנתי המאושר על ידי האסיפה הכללית. אשר להוצאות החזקה מיוחדות, שאינן נמנות עם התקציב השנתי המאושר, לרבות הוצאות שיפוץ הרכוש המשותף, מתבצעת הגביה בהתאם להחלטת האסיפה הכללית והתקציב המאושר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/211/2024
מס' בקשה: 5/138/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. כל בעל דירה בבית משותף חייב להיענות לדרישת התשלום ולשלם חלקו בהוצאות ההחזקה, שוטפות ומיוחדות כאחד, באופן מלא ובמועד. זאת, משהחזקת הרכוש המשותף בבית משותף נעשה על ידי המוסדות שהופקדו על ניהולו, האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף ונציגות הבית המשותף. בדומה לשיטת המשטר בישראל, יש לראות האסיפה הכללית מעין 'בית המחוקקים' של הבית המשותף, ונציגות הבית המשותף מעין 'ממשלה' של הבית בהיותה הזרוע הביצועית ליישום החלטות האסיפה הכללית. בהלימה, משהתקבלה החלטה של האסיפה הכללית ברוב דעות, כנדרש בהתאם להוראות סעיף 12(א) לתקנון המצוי, על נציגות הבית המשותף ליישמה ועל בעלי הדירות לפעול בהתאם לה, למנוע פגיעה בסדרי קבלת ההחלטות בבית המשותף ולהבטיח ניהולו התקין.

26. ככל שסבור בעל דירה כי דרישת התשלום אינה כדין, אין הוא רשאי לעשות דין עצמי ולפטור עצמו על דעתו מתשלום חלקו בהוצאות ההחזקה. בעל דירה המבקש להשיג על דרישת התשלום ולהפעיל 'זכות וטו' הקבועה בסעיף 12(ב) לתקנון המצוי - משלדו דרישת התשלום מטילה עליו תשלום מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק המקרקעין - נדרש למצות זכויותיו וטענותיו באמצעות הגשת תובענה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין למתן צו שיפוטי (ראו גם: ענין שלום; ענין וינוגרד; תיק מפקח על רישום מקרקעין (ת"א) 5/941/2019 נציגות הבית המשותף ברחוב ענתות 4 בתל אביב נ' אבן חן, פורסם ב"נבו" (24.7.2024)). דהיינו, דרך המלך להשיג על דרישת התשלום היא באמצעות פניה לערכאות ולא על דרך של עשיית דין עצמי והימנעות מתשלום.

27. בתוך כך, ראוי להטעים כי על בעל דירה המתנגד להחלטת האסיפה הכללית והמבקש להפעיל 'זכות הווטו' הקבועה בסעיף 12(ב) לתקנון המצוי, להגיש התובענה למפקח על רישום מקרקעין בפרק זמן סביר לאחר קבלת החלטת האסיפה הכללית וקודם ליישומה על ידי נציגות הבית המשותף. זאת, משאין להלום דרך פעולה של בעל דירה בבית משותף הטוען לדרישת תשלום שאינה כדין בנוגע להוצאות החזקת הרכוש המשותף, פוטר עצמו על דעתו מתשלום זה, אך בד בבד מאפשר ביצוע העבודות. בבחינת מעשה עשוי וגמור, אשר כל בעלי הדירות בבית המשותף, ובכללם בעל הדירה המתנגד (סרבן התשלום), נהנים מפירותיו. הימנעות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/211/2024
מס' בקשה: 5/138/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעל דירה מהגשת תביעה במועד עשויה ללמד ויתור מכללא על התנגדותו, שעליו הסתמכה נציגות הבית המשותף ביישמה החלטת האסיפה. בתוך כך, הגשת תובענה למפקח במועד תאפשר בירור המחלוקות בעניין דרישת התשלום, בזמן אמת. דהיינו, באופן המאפשר לנציגות הבית המשותף ולבעלי הדירות האחרים המממנים קופת הבית המשותף לכלכל צעדיהם בעניין יישום החלטת האסיפה הכללית, לרבות לבכר ביצוע העבודות ברכוש המשותף בהתאם להחלטה, שבצדה נטילת סיכון מחושב כי בגמר ההליך יקבע כי הדין עם בעל הדירה המתנגד.

28. במיושם לענייננו, אין חולק כי המבקש לא הגיש כל תובענה לקבלת צו שיפוטי הפוטר אותו מדרישת תשלום חלקו בהוצאות שיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף בהתאם להחלטת האסיפה הכללית. זאת, הגם שלדידו נכח באסיפה הכללית שבה התקבלה "החלטה על ביצוע עבודות שיפוץ נרחבות בבניין", והתנגד לה במעמד האסיפה, כלשונו בתצהיר שצורף לבקשה, "כבר באותה עת הבהרתי באופן ברור וחד משמעי את התנגדותי לביצוע השיפוץ בהיקף שהוצע, וודאי להתקשרות עם קבלן לביצוע עבודות רחבות החורגות מדרישות העירייה".

29. מבלי לגרוע מן האמור, אוסיף כי אף לגופם של דברים לא עלה בידי המבקש להוכיח סיכויי הגנה, משלא בא כל פירוט בבקשה לטענתו כי עבודות השיפוץ מושא החיוב אינן נמנות עם החזקה תקינה של הרכוש המשותף. בהקשר זה, אין די באמירה לאקונית וכללית, משבגדרי הבקשה היה על המבקש לפרט במפורש סוג העבודות שנכללו בהחלטה האסיפה הכללית, מושא החיוב, אשר לדידו אינן מסוג העבודות שבעל דירה בבית משותף חב בתשלום חלקו היחסי בהוצאות הדרושות לביצוען, כקבוע בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

30. לנוכח האמור לעיל, באתי לכלל מסקנה כי הבקשה אף אינה מגלה סיכויי הגנה. בהלימה, לא קמה עילה לביטול פסק הדין מכוח שיקול הדעת המסור לבית המשפט.

31. אשר לטענות המבקש בדבר אי ביצוע מלוא עבודות השיפוץ בהתאם להסכם והשבת כספים לקופת הבית המשותף, אין בהן כדי ללמד סיכויי הגנה. זאת, משתלום חלקם של בעלי הדירות בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף מתבצע קודם (בזמן) לביצוען בפועל, לרבות קודם להתקשרות עם איש מקצוע וביצוע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/211/2024
מס' בקשה: 5/138/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התשלום בהתאם להסכם. בתוך כך, אין בביצוע תשלום חלקם של בעלי הדירות בהוצאות ההחזקה עובר לביצוע העבודות ברכוש המשותף, כדי לאיין זכויות בעלי הדירות בבית המשותף וטענותיהם בכל הנוגע לאופן ביצוע העבודות והשלמתן, לרבות על דרך של הגשת תביעה מתאימה.

סוף דבר

32. דין הבקשה להידחות על הסף מחמת הגשתה בחלוף המועד הקבוע בתקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי.
33. למעלה מן הצורך, דין הבקשה להידחות אף לגופה, משלא קמה עילה לביטול פסק הדין מחמת הצדק ומכוח שיקול הדעת המסור לבית המשפט.
34. משדחיתי הבקשה, הנני להורות חיוב המבקש לשלם למשיבה הוצאות ההליך בסך של 2,000 ש"ח.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ג אב תשפ"ו, 6 אוגוסט 2026, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו